حوكمة المنشآت العائلية:

ملخص مكثف للمراجعة

نتائج دراسة واقع حوكمة المنشآت العائلية

المطلوب: الاطلاع على بيانات ميدانية عن مستوى تطبيق الحوكمة في المنشآت العائلية السعودية، والفجوة بين الوعي بالحوكمة وتطبيقها فعلاً.

- **الفكرة المحورية:** الفجوة بين الوعي بالحوكمة وتطبيقها فعلياً. ولم تُعرض أرقام لهذه الدراسة، فلا نسب لهذا القسم.
- **محاور الجلسة: 3**
  1. استعراض نتائج الدراسة.
  2. ماذا يخبرنا الوضع الراهن.
  3. أهمية حوكمة المنشآت العائلية.
- **شرط فاعلية الحوكمة:** «فعالة إذا اقترنت بتوثيق والتزام»: اتفاقية مساهمين، دستور عائلة، مجالس فاعلة، مؤشرات قياس.
- **مضاعفات غياب الحوكمة:** الأعمال الصغيرة أو التي تُدار بشكل غير رسمي تتعثر في التوسع، فتنشأ النزاعات وعدم الكفاءة.
- **عبارة المركز:** «بات التحول المؤسسي للمنشآت العائلية ضرورة عملية، ومسؤولية عائلية ووطنية».

أهمية الحوكمة: دوافع التحول المؤسسي: 3

الدافع	المضمون
حماية العائلة	تفادي الخلافات بتنظيم توظيف الأبناء وقرارات الاستثمار وتوزيع الأرباح وسبل التخارج، حفظاً لأواصر الرحم
حماية أصحاب المصلحة	جودة القرارات واستدامة المنشأة؛ حماية الموظفين والموردين والدائنين والمستثمرين والزبائن ومصالح الاقتصاد الوطني
التوسع في الأعمال	بناء الشراكات مع المستثمرين والمقرضين، واستقطاب الكفاءات النوعية

مؤشرات مرتبطة من إحصاءات البرنامج: لا تُنسب إلى دراسة الحوكمة

النسبة	المؤشر	النسبة	المؤشر
87%	من المنشآت العائلية مؤسسات فردية	43%	لم تطبق خطة خلافة بعد
89%	فهمهم محدود لممكنات نظام الشركات	75%	ليس لديها مكتب عائلة
65%	ليس لديها ميثاق عائلي		

المفهوم	يختلف عن	وجه الفرق
الوعي بالحوكمة	تطبيقها	إدراك الأهمية لا يعني الممارسة الفعلية
وجود الهياكل شكلاً	الحوكمة الفاعلة	الفاعلية تشترط التوثيق والالتزام

لم تُعرض تفاصيل جلستي «رحلة استدامة الشركات العائلية» و«حوكمة الشركات التابعة» كتابةً.

التعريف بالحوكمة ومبادئها الأساسية

المطلوب: فهم الحوكمة نظاماً لتوزيع الصلاحيات والمسؤوليات والرقابة، يقوم على الشفافية والمساءلة والعدالة والاستقلالية.

التعريف والهدف

- **تعريف محاور البرنامج:** نظام لتوزيع الصلاحيات والمسؤوليات والرقابة.
- **التعريف التفصيلي:** «إنشاء نظام من القواعد والسياسات والإجراءات التي تحدد كيفية إدارة وتوجيه الشركة العائلية».
- **يشمل: 3**
  1. تحديد أدوار أفراد العائلة ومسؤولياتهم.
  2. آليات اتخاذ القرار.
  3. آليات حل النزاعات.

أهداف الحوكمة: 6	
1. تعزيز الشفافية والمساءلة في اتخاذ القرارات	4. الحفاظ على الانسجام العائلي
2. ضمان استمرارية الأعمال	5. دعم النمو المستدام عبر الأجيال
3. التوازن بين مصالح العائلة ومتطلبات الأعمال	6. تقليل مخاطر الصراعات الداخلية وسوء الإدارة

قوائم المبادئ: 3

القائمة	المبادئ	العدد	ما تركّز عليه
محاور البرنامج	الشفافية، المساءلة، العدالة، الاستقلالية	4	توزيع السلطة والرقابة
لائحة حوكمة الشركات	حقوق المساهمين، الإفصاح والشفافية، مسؤوليات مجلس الإدارة	3	العلاقة بين المساهمين والمجلس
أطر اتخاذ القرار	الشفافية، الشمولية، التوافق	3	جودة عملية اتخاذ القرار

القاسم المشترك بين القوائم الثلاث: الشفافية.

- **حقوق المساهمين عائلياً:** معاملة عادلة للجميع ومنهم الأقليات؛ حماية أفراد العائلة غير المشاركين في الإدارة، وحصولهم على المعلومات والأرباح بعدالة.
- **الإفصاح والشفافية:** الإفصاح عن المعلومات المهمة للمساهمين والأطراف ذات العلاقة، مع تحدي الموازنة مع خصوصية العائلة.
- **مسؤوليات مجلس الإدارة:** مجلس فعال مسؤول أمام المساهمين، يوازن بين تمثيل العائلة والخبرات المستقلة من خارجها.

مبادئ أطر اتخاذ القرار: 3	استراتيجيات تطويرها: 3
الشفافية: عملية مفتوحة وظاهرة لأصحاب المصلحة تبني الثقة والمسؤولية	**الاجتماعات المنظمة:** منتظمة بأجندة واضحة
الشمولية: إشراك أفراد العائلة الرئيسيين وأصحاب المصلحة	**أشجار القرار:** تحليل منظم لكل خيار وأثره على الأعمال والعائلة
التوافق: مواءمة القرارات مع أهداف الأعمال وقيم العائلة	**بناء التوافق:** الورش أو الوساطة أو المناقشات الميسرة

لائحة حوكمة الشركات وتحدياتها: 3

- **جهة الإصدار:** هيئة السوق المالية. **النطاق:** إلزامية على الشركات المدرجة، واختيارية لغيرها.
- **الغاية:** الشفافية والمساءلة وحماية حقوق المساهمين والأطراف ذات العلاقة.
- **في الشركة العائلية المدرجة:** قد تتعارض متطلبات الحوكمة مع السيطرة العائلية، لكن التطبيق الصحيح يعزز القيمة والأداء طويل المدى.

التحدي	مضمونه
الاستقلالية	صعوبة إيجاد أعضاء مستقلين حقيقيين بسبب تداخل العلاقات الشخصية والتجارية
تضارب المصالح	الشركة العائلية أكثر عرضة له؛ تطبيق قواعده بصرامة يعيق العمل، وتركها يضر بالمساهمين الآخرين
الشفافية	متطلبات الإفصاح تتعارض مع خصوصية العلاقات العائلية والخطط المستقبلية للعائلة

الحلول أو الممارسات الفضلى: 3

1. مواثيق عائلية شاملة تحدد الأدوار والمسؤوليات والحقوق.
2. لجان متخصصة كالمراجعة والمكافآت تضم أعضاء من داخل العائلة وخارجها.
3. سياسات واضحة لتضارب المصالح وتوزيع الأرباح وانتقال الملكية.

- **حالة الشركة المدرجة:** العائلة تملك 60 في المئة، و6 من 9 أعضاء من العائلة؛ المطلوب ثلث مستقلين أي 3 أعضاء، والشركة غير ملتزمة.
- **الدرس:** إضافة 3 مستقلين من ذوي الخبرة في القطاع مع الإبقاء على الستة، وإنشاء لجان يرأسها مستقلون.

ترد صيغتان: «ثلث الأعضاء على الأقل»، و«عضوان أو الثلث أيهما أكثر» إضافة توضيحية؛ والمعتمد للاختبار «الثلث».

مكونات الحوكمة الفعالة: 9

المكوّن	ما تحدده الحوكمة	المكوّن	ما تحدده الحوكمة
1. العضوية	من هو جزء من المجموعة	6. قنوات الاتصال	آليات اتصال مفتوحة ومنتظمة لإطلاع الجميع
2. الالتزامات والحقوق والمزايا	من عليه التزامات، ومن له حقوق، ومن يتلقى المنافع	7. مراجعة الحوكمة	مراجعات منتظمة مع تطور الأعمال والعائلة
3. معاملة الأطراف المعنية وحل النزاعات	معاملة أصحاب المصلحة وآليات حل النزاع بين القادة	8. التدريب والتطوير	تدريب أفراد العائلة وأصحاب المصلحة على أدوارهم
4. اتخاذ القرارات	من يناقش، ومن يقرر، وقواعد القرار	9. إدارة التغيير	كيف تُعدَّل الاتفاقيات وهياكل الحوكمة
5. اختيار القيادة	عملية اختيار القادة		

التحول المؤسسي: حوكمة العائلة وحوكمة المنشأة

- **التعريف:** الانتقال بالشركة من الممارسات الفردية إلى الممارسات الاحترافية، بما يناسب تزايد حجم المنشأة وتعقيد أعمالها، ويعزز فرصة استمرارها.
- **مكوناته: 3** حوكمة العائلة، حوكمة المنشأة، حوكمة العلاقة بينهما.

حوكمة العائلة: لا توجد آلية موحدة	حوكمة المنشأة: تتأثر بالتشريعات والحجم ومستوى النضج
الميثاق العائلي: وثيقة تنظم ما قد يكون سبباً للنزاع	**الشكل القانوني:** البعد عن المؤسسات الفردية وشركات الأشخاص، لفصل الذمة وتيسير التعاقب
جمعية العائلة: كل أفراد العائلة من الملاك الحاليين والمستقبليين	**السياسات والإجراءات:** تنظم سير الأعمال واتخاذ القرارات
مجلس العائلة: يشرف على لجان العائلة، ويعزز التنسيق مع مجلس الإدارة	**الجمعية العمومية:** تضم كل المساهمين، وأبرز صلاحياتها تعيين المجلس وعزله
لجان العائلة: تعليم الجيل التالي، حل النزاعات، الأعمال الخيرية، شؤون العائلة وعقاراتها	**مجلس الإدارة:** يضع الخطط والاستراتيجيات، ويشرف على الإدارة التنفيذية ويراقبها
	لجان مجلس الإدارة: الترشيحات والمكافآت، المراجعة، الاستثمار

خطوات التحول المؤسسي: 4 بالترتيب المعتمد

1. **دراسة الوضع الراهن:** تحديد الفجوات مقارنة بالممارسات المثلى والمنشآت الأكثر نضجاً، بما يناسب الحجم.
2. **التواصل مع الخبراء:** تعيين استشاري.
3. **التواصل الفعال وبناء التوافق.**
4. **مراقبة الالتزام والمراجعة المستمرة.**

ترد صيغتان لموضع بناء التوافق: خطوة ثالثة، وسابق للاستعانة بالخبراء؛ والمعتمد للاختبار الترتيب أعلاه.

#	الشركة المساهمة العامة	الشركة المساهمة العائلية
1	النظام الأساس	النظام الأساس، ويتضمن ميثاق العائلة ومنه مجلس العائلة
2	الجمعية العمومية: الملاك	الجمعية العمومية
3	مجلس الإدارة: من الملاك والمستقلين	مجلس الإدارة
4	الإدارة التنفيذية	الإدارة التنفيذية

- **وجه الفرق بين الإطارين:** وجود ميثاق ومجلس للعائلة.

خيارات الحوكمة المشاركة وفق LGA، والتحول إليها تدريجي: حوكمة الشركة: 3	حوكمة العائلة: 8
1. جمعية المساهمين	1. جمعية العائلة 5. برنامج الاسترداد
2. مجلس الإدارة	2. مجلس العائلة 6. مؤسسة الأسرة الخيرية
3. الرئيس التنفيذي	3. مكتب العائلة 7. برنامج رأس المال الاستثماري
	4. لجنة التوظيف العائلية 8. جامعة الأسرة أو أكاديميتها

- **عناصر رحلة الحوكمة وفق LGA:** حلم، التزام، استكشاف، إمكانية، اختيار، ضغط، حدث مفاجئ، خلافات ومنازعات، تنفيذ.

لم يُعرض ترتيب عناصر رحلة الحوكمة. إضافة توضيحية: حلم ثم استكشاف ثم اختيار ثم التزام ثم تنفيذ، ويحركها الضغط أو حدث مفاجئ أو الخلافات.

حالة عائلة ياسين

- **الوقائع:** رئيس تنفيذي يتخذ القرارات الكبرى منفرداً وباندفاع، فشعر أخوه وابن عمه بالتهميش وتآكلت الثقة، وتحول الخلاف المهني إلى نزاع عائلي.
- **الدرس:** فصل الأدوار: مجلس ملاك يحدد الرؤية والملكية، ومجلس إدارة يراقب ويقر الاستراتيجية، وإدارة تنفذ؛ مع مصفوفة صلاحيات وتصويت.

المحور	ما ورد
إيجابيات «النهج الرائد»: 3	سرعة اقتناص الفرص، جرأة في دخول أسواق ومنتجات جديدة، إلهام الفريق ودفع النمو
سلبياته: 4	تركّز القرار في شخص واحد، ضعف الاستماع والمشاورة، قرارات انفعالية قصيرة الأجل، إرهاق الإدارة وتوتر الشركاء
تحديات القرار التعاوني: 3	بطء نسبي في البداية، مقاومة المهيمنين، كلفة بناء المجالس والأنظمة
فوائده: 4	جودة قرار أعلى، نزاع أقل، حماية الأقلية، تهيئة للتوسع وجذب الكفاءات والمستثمرين

المحور	ما ورد
العوامل الثقافية: 4	احترام الكبير والأبوية، المجاملة وتجنب المواجهة، السمعة والولاء العائلي، تباين جيل الرواد والأبناء
توظيف القيم لدعم الحوكمة: 5	لغة القيم، أبطال داخليون، التدرج من مجلس ملاك إلى مستقلين، قصص نجاح داخلية، التوعية بأدوار المالك والمدير القريب

المفهوم	يختلف عن	وجه الفرق
الحوكمة	الإدارة	توجيه ورقابة وتوزيع صلاحيات، مقابل تنفيذ يومي
حوكمة العائلة	حوكمة المنشأة	ميثاق وجمعية ومجلس ولجان للعائلة، مقابل شكل قانوني وسياسات وجمعية عمومية ومجلس إدارة ولجانه
مجلس العائلة	مجلس الإدارة	قضايا العائلة والتنسيق والإشراف على لجانها، مقابل الاستراتيجية والإشراف على التنفيذ
مبادئ محاور البرنامج: 4	مبادئ اللائحة وأطر القرار: 3 لكل منهما	قوائم مختلفة العدد والمضمون، والقاسم المشترك الشفافية

السياسات والأنظمة في حوكمة المنشآت العائلية

المطلوب: معرفة السياسات الأساسية الخمس: تضارب المصالح، التوظيف، توزيع الأرباح، الإفصاح، التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة، ودورها في حسم الخلافات قبل نشوئها.

نموذج العوامل السبعة للاستمرارية وفق LGA: 7

العامل	السؤال الأساسي	العامل	السؤال الأساسي
1. القيم	هل قيم الأسرة صريحة وأصيلة ومشتركة؟	5. العمليات	تجيب عن «كيف»: اتخاذ القرار وتعيين الأعضاء والتوظيف؛ تولّد الثقة
2. الرؤية	هل الملاك واضحون فيها ومشتركون وملتزمون؟	6. القيادة	هل يطوّر النظام قيادة فعالة تكسب المواهب؟
3. الهيكل	هل الكيانات القانونية والحوكمية فعالة؟	7. التعليم والتطوير	تطوير الملاك الحاليين والمستقبليين
4. السياسات	الاتفاقيات الإدارية والعلاقات بين أسرة المساهمين والشركة، وتوضيح الأدوار		

دور السياسات: سياسات واضحة تعكس الاتفاقيات، قانونية أو طوعية، تدير التوقعات داخل العائلة والشركة وتقلل احتمال الصراع.

السياسة الأولى: تضارب المصالح «ضوابط استثمار أفراد العائلة»

- **الهدف:** التوازن بين مصالح الشركة ومصالح العائلة بأفضل المعايير الأخلاقية والتجارية، بما يضمن النمو والاستمرار والتنوع.
- **الالتزامات: 3** على المساهم من العائلة إذا مارس نشاطاً اقتصادياً شخصياً:
  1. ألا يمارس لحسابه أو لحساب غيره نشاطاً يضر بمصالح الشركة أو العائلة.
  2. ألا يستخدم اسم الشركة أو شعارها أو اسم العائلة.
  3. ألا يتعارض نشاطه مع قيم العائلة.
- **عناوينها المختصرة:** اسم العائلة، ممارسة الضرر، قيم العائلة.
- **في دليل الميثاق:** المبدأ الثامن «تعارض المصالح والمنافسة»، ويتضمن «إطار قواعد حوكمة أفراد العائلة».
- **في المثال الواقعي:** «القيود المفروضة على استثمارات أفراد العائلة» تمنع منافسة المنشأة. **جذر المشكلة:** خلط الأدوار العائلية بالتشغيلية.

السياسة الثانية: التوظيف

العنصر	ما ورد
قواعد التعيين	الالتحاق «فرصة وليس حقاً موروثاً»؛ تعيين بالمؤهلات والخبرات؛ تقييم أداء الجميع ومنهم أفراد العائلة؛ وصف وظيفي لكل المهن
الاستقطاب	المجلس الاستشاري ينظم تعيين أفراد العائلة، ويُعد ملفاً عنهم
الأجور	وفق معدلات الرواتب السائدة في السوق وسلم رواتب الشركة
المثال الواقعي	لا تُستحدث وظيفة لتعيين فرد من العائلة؛ ولا يُنهى، دون سبب مشروع، عمل غير العائلي لتعيين فرد من العائلة مكانه
توظيف الأقارب: 4	الأهلية، اختبار عملي، فترة تجربة موحدة، مدير غير قريب

العنصر	ما ورد
مسارا أبناء العائلة: 2	تشغيلي بالجدارة، وحوكمة وملكية مع برامج تأهيل
مثال شركة الأصالة	بوابة دخول خفيفة: اختبار عملي وتجربة 90 يوماً

- **من أقوال المقرر:** النزاع على استحقاق العمل في الكيان العائلي «من أظهر النزاعات».
- **الحل المقترح:** منهجية مكتوبة في الميثاق لآليات التوظيف والتهيئة والحوافز والاستحقاق لعضوية المجلس والمناصب التنفيذية.

السياسة الثالثة: توزيع الأرباح

التعريف: الإجراءات التي تتبعها الشركة عند تقسيم صافي الأرباح على الشركاء أو المساهمين من أفراد العائلة، وتجنيب الاحتياطيات وتخصيص أغراضها.

عناصر السياسة في الميثاق: 7	
1. معايير واضحة يمكن بها توقع النصيب من الربح	5. تجنيب احتياطي يصل إلى 30 في المئة
2. توزيع سنوي أو مرحلي، مع النص على جواز المرحلي في عقد التأسيس أو النظام الأساس	6. العوامل المؤثرة: السيولة، النمو، دعم رأس المال، حجم التمويلات الخارجية
3. المواءمة بين مصلحة الشركة بعيدة المدى ورغبات الشركاء قصيرة المدى	7. نصيب ربحية كل فئة أسهم في المساهمة والمساهمة المبسطة
4. آلية صرف الأرباح وإيداعها	

- **مثال واقعي:** اتفاق الشركاء على تجنيب نسبة من الأرباح للأعمال الخيرية المستقبلية.
- **من مزايا نظام الشركات:** توزيع الأرباح مرحلياً أو سنوياً، بحوكمة تضمن حصول دائني الشركة على حقوقهم.

السياستان الرابعة والخامسة: الإفصاح والأطراف ذوو العلاقة

- **إطار الإفصاح:** مبدأ الإفصاح والشفافية، وتحدي الشفافية مقابل الخصوصية العائلية.
- **المادة 76: تقرير المجلس يتضمن 3**
  1. كل ما حصل عليه كل عضو من مكافآت ومزايا.
  2. ما قبضه الأعضاء موظفين أو مستشارين.
  3. عدد الجلسات وحضور كل عضو.
- **أثرها عائلياً:** تمنع حصول أفراد العائلة في المجلس على مكافآت مفرطة.
- **أدوات الإفصاح للملاك:** تقارير ربع سنوية للنتائج والمخاطر والقرارات، واجتماع سنوي موحد للاتجاهات.
- **الأطراف ذوو العلاقة:** لم تُعرض تفاصيلها؛ ورد الإفصاح عنهم في حالة ياسين، وأن اللائحة تحمي «حقوق المساهمين والأطراف ذات العلاقة».

إضافة توضيحية: الطرف ذو العلاقة يشمل أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين وكبار المساهمين وأقاربهم؛ ولا يكون لعضو المجلس مصلحة في عقود الشركة إلا بترخيص الجمعية العامة العادية، مع الإفصاح والامتناع عن التصويت.

الأنظمة واللوائح

النص	حكمه
نظام الشركات م/132 بتاريخ 1/12/1443هـ	الإطار النظامي للشركات العائلية
المادة 11	الميثاق العائلي ملزم
المادة 67	لا يقل أعضاء مجلس شركة المساهمة عن 3، ويُستحسن من 5 إلى 9
المادة 73	للمساهم حق الرقابة دون التدخل المباشر في الإدارة
المادتان 74 و75	بيع أكثر من 50 في المئة من الأصول يحتاج موافقة الجمعية العامة
المادة 76	الإفصاح في تقرير المجلس عن مكافآت كل عضو وحضوره
لائحة حوكمة الشركات	قرار مجلس الهيئة 8-16-2017 بتاريخ 16/5/1438هـ الموافق 13/2/2017م، وعُدّلت بالقرار 8-5-2023 بتاريخ 25/6/1444هـ؛ ويُعتمد على النسخة المنشورة في موقع الهيئة
الميثاق الاسترشادي، وزارة التجارة والاستثمار	ملامحه 4: عمل أفراد العائلة، التصرف في الأسهم والتخارج، توزيع الأرباح، تعزيز الحوكمة؛ ويفتح المجال لمستثمرين إذا ضمن حقوق الأقلية
مثال واقعي لاستقلال المجلس	«يمارس عمله باستقلال لا سيما عن العائلة»؛ ولا يتدخل المساهم إلا عضواً في المجلس أو عبر الجمعية العامة العادية

المفهوم	يختلف عن	وجه الفرق
السياسة	العملية	ماذا يُتفق عليه، مقابل كيف يُنفَّذ: العاملان 4 و5

المفهوم	يختلف عن	وجه الفرق
الهيكل	السياسات	الكيانات: العامل 3، مقابل الاتفاقيات بين العائلة والشركة: العامل 4
السياسات	الميثاق العائلي	أداة لحوكمة المنشأة، مقابل وثيقة تتضمن سياسات العائلة
المسار التشغيلي	مسار الحوكمة والملكية	الجدارة الوظيفية، مقابل التأهيل لدور المالك أو عضو المجلس

اللجان وأدوارها

المطلوب: معرفة أبرز اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، ومنها لجنتا المراجعة والترشيحات والمكافآت، واختصاصاتها في دعم المجلس والرقابة.

- **لجان المجلس:** الترشيحات والمكافآت وقد تكون لجنة واحدة، المراجعة، الاستثمار، إدارة المخاطر.
- **الحل العائلي:** لجان تضم أعضاء من داخل العائلة وخارجها، توازن بين الخبرة العائلية والاستقلالية، ويُستحسن أن يرأسها مستقلون.
- **الترشيحات:** تحديد الأفراد وتقييمهم وترشيحهم للمناصب التنفيذية والمجلس، مع ضمان التنوع والانسجام الاستراتيجي والاستقلالية والموضوعية.
- **المكافآت:** تصميم أطر تعويض تحفز التنفيذيين والإشراف عليها، بمعايير السوق وأخلاقيات العمل، موازنةً بين تحفيز الأداء والعدالة.
- **اللجنتان «ركيزتان أساسيتان في منظومة الحوكمة»،** وعملهما باستقلالية يعزز المساءلة.

	لجنة المكافآت	لجنة الترشيحات	لجنة إدارة المخاطر
التشكيل	قرار من مجلس الإدارة	قرار من مجلس الإدارة	قرار من مجلس الإدارة
الأعضاء	من غير أعضاء المجلس التنفيذيين، وبينهم مستقل واحد على الأقل	مثل المكافآت	الرئيس والأغلبية من غير التنفيذيين، بمعرفة ملائمة بالمخاطر والشؤون المالية
لائحة العمل	تصدرها الجمعية العامة باقتراح المجلس: الضوابط، المهام، قواعد الاختيار، مدة العضوية، المكافآت	مثل المكافآت	لم يرد
الاجتماعات	دورياً مرة في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة	مثل المكافآت	لم يرد

اختصاصات المكافآت: 4	ضوابط سياسة المكافآت: 6
1. إعداد سياسة مرتبطة بالأداء ورفعها للمجلس تمهيداً لاعتماد الجمعية العامة	1. الانسجام مع استراتيجية الشركة وأهدافها
2. توضيح علاقة المكافآت بالسياسة وبيان أي انحراف جوهري	2. ربط الجزء المتغير بالأداء طويل المدى
3. المراجعة الدورية للسياسة وتقييم فعاليتها	3. استقطاب الكفاءات والمحافظة عليها دون مبالغة
4. التوصية بمكافآت المجلس ولجانه وكبار التنفيذيين	4. التنسيق مع الترشيحات عند التعيينات الجديدة
	5. إيقاف المكافأة واستردادها إن قُررت بمعلومات غير دقيقة
	6. تنظيم منح أسهم للمجلس والإدارة التنفيذية

اختصاصات الترشيحات: 10	اختصاصات إدارة المخاطر: 7
1. اقتراح سياسات ومعايير العضوية في المجلس والإدارة	1. استراتيجية وسياسات شاملة للمخاطر وتحديثها
2. التوصية بالترشيح، وعدم ترشيح المدان بجريمة مخلة بالأمانة	2. تحديد مستوى مقبول للمخاطر والحفاظ عليه
3. وصف القدرات والمؤهلات المطلوبة	3. جدوى الاستمرار ومخاطر الاثني عشر شهراً القادمة
4. الوقت الذي يخصصه العضو لأعمال المجلس	4. الإشراف على نظام إدارة المخاطر وتقييمه
5. المراجعة السنوية للمهارات والخبرات	5. إعادة تقييم القدرة على التحمل دورياً
6. مراجعة هيكل المجلس والإدارة والتوصية بالتغيير	6. تقارير التعرض للمخاطر إلى المجلس
7. التحقق سنوياً من استقلال المستقلين وعدم التعارض	7. تقديم التوصيات للمجلس
8. التوصيف الوظيفي للأعضاء وكبار التنفيذيين	
9. إجراءات شغور مركز عضو أو تنفيذي	
10. تحديد جوانب القوة والضعف في المجلس	

- **إجراءات الترشيح: 3**
  1. يفوق عدد المرشحين عدد المقاعد لتكون للجمعية العامة فرصة الاختيار.
  2. يُنشر الإعلان في موقع الشركة وموقع السوق، ويبقى باب الترشيح مفتوحاً شهراً على الأقل.
  3. لكل مساهم حق ترشيح نفسه أو غيره.
- **لجنة المراجعة:** لم تُعرض اختصاصاتها، وورد اسمها ضمن لجان المجلس وضمن الحلول.

إضافة توضيحية: تشكل لجنة المراجعة الجمعية العامة العادية بخلاف لجنتي الترشيحات والمكافآت، ولا تضم تنفيذيين، وبينها مستقل على الأقل؛ وتراقب القوائم المالية والرقابة الداخلية والمراجع الخارجي.
ترد صيغتان لترقيم المواد: المكافآت من 57 إلى 60، والترشيحات من 61 إلى 66، والمخاطر 67 و68؛ أو المكافآت من 47 إلى 50، والترشيحات من 51 إلى 56. والمعتمد للاختبار الأولى.

الجهة	تتبع	تتكون من	دورها
لجان مجلس الإدارة	المجلس: حوكمة المنشأة	غير تنفيذيين ومستقلون	دعم المجلس في الترشيح والمكافآت والمخاطر والمراجعة
لجان مجلس العائلة	مجلس العائلة	أفراد العائلة	الصندوق، الجيل القادم، التسوية، الاسترداد، المسؤولية المجتمعية
المجلس الاستشاري	العائلة والشركة	من خارج العائلة بتعويض عادل	متابعة الاستراتيجية، حسم نزاعات العائلة والشركة، اختيار القائد القادم، الرد على تساؤلات العائلة

الترشيحات مقابل المكافآت: الأولى تُعنى بمن يشغل المنصب، والثانية بكم يُكافأ وكيف يُربط بالأداء؛ وتلتقيان عند التعيينات الجديدة.

الدوافع المحركة للصراع مع تعاقب الأجيال

المطلوب: مقارنة دوافع الصراع بين الأجيال الثلاثة؛ المال أبرزها وينخفض عبر الأجيال، وتزداد نزاعات القرار والخلافة في الجيل الثالث.

الدوافع السبعة	
1. نموذج الأعمال	5. الأمور المالية
2. اتجاه المنشأة	6. خطة الخلافة
3. صناعة القرار	7. أدوار ومسؤوليات أفراد العائلة داخل المنشأة
4. العمالة والرواتب	

- **الأمور المالية** أبرز الدوافع: 42 في المئة في الجيل الأول، و31 في المئة في الثالث، و«لا تزال تشكل غالبية الدوافع».
- **صناعة القرار وتخطيط الخلافة** من أكبر الدوافع في الجيل الثالث مقارنة بالأول والثاني.
- **السبب:** عدم توافر معلومات واضحة عن أدوار أفراد العائلة ومسؤولياتهم، وهذا الغموض نفسه دافع للصراع.
- **تعريف الخلافات:** «حالات عدم التوافق، أو تصور عدم التوافق، حول قضايا معينة، ثم تشتد لتصبح نزاعات عائلية أو صراعات» قد تصل إلى المحاكم.
- **آثار النزاع: 3**
  1. ضعف المنشأة العائلية.
  2. التأثير على العلاقات الأسرية، وقطيعة الرحم «أمر أشد سوءاً».
  3. تجميد الأصول وثروة الأسرة عند اللجوء إلى المحاكم.

مصادر النزاع: 6	مضمونه	مصادر النزاع	مضمونه
الخلافات الشخصية	عاطفية غير موضوعية: غيرة، صراع سلطة، افتراضات مغلوطة	تضارب المصالح	بين الدوائر؛ مثاله عائلي تنفيذي يرفع حوافزه فوق التعويض العادل
تداخل الأدوار	مساهم وعضو مجلس وموظف معاً	تضارب الأهداف	فريق يريد التشغيل وآخر يريد الاستثمار
الخلافات المالية	التوزيع وإعادة الاستثمار؛ توقعات غير النشطين مقابل العاملين	الانتقال عبر الأجيال	اختلاف الرؤى والقيم والاستراتيجيات

مجالات ظهور النزاع: 7	
1. الرؤية والأهداف ونموذج التشغيل	5. توزيعات الأرباح: دوريتها ومقدارها والامتناع عنها
2. الميراث وانتقال الحصص	6. توظيف أفراد العائلة
3. حوكمة الأعمال: عضوية المجلس ورئاسته كاستحقاق	7. نزاع العلاقات
4. إدارة الأعمال: اختيار التنفيذيين وموضوعيته	

- **الاضطرابات المحفِّزة للصراع الكامن: 3** وهي محفزات لا أسباب أصلية:
  1. وفاة في العائلة.
  2. إدخال أفراد جدد، كالأزواج والأصهار.
  3. قضايا الصحة السلوكية.

الدافع في محاور البرنامج	ما يقابله من مصادر النزاع ومجالاته
الأمور المالية، والعمالة والرواتب	الخلافات المالية، تضارب المصالح، مجالا التوزيعات والتوظيف
صناعة القرار، والأدوار والمسؤوليات	تداخل الأدوار، مجالا حوكمة الأعمال وإدارتها
خطة الخلافة	الانتقال عبر الأجيال، ومحفّز الوفاة
نموذج الأعمال، واتجاه المنشأة	تضارب الأهداف، مجال الرؤية والأهداف

متطلبات الحوكمة عبر مراحل الأجيال

- **من المالك المسيطر إلى شراكة الأشقاء:** هيكل وقواعد لإدارة العدالة ومنع النزاع، أكثر فعالية إذا قُنّنت؛ والحذر من الشعور بالظلم بين الأشقاء.
- **سمات اتحاد أبناء العم: 4**
  1. أسرة أكبر وأكثر تنوعاً، وحوكمة أكثر تعقيداً.
  2. قلة من أفراد الأسرة يعملون في الأعمال.
  3. مالكون غير نشطين يسيطرون.
  4. سلطة مشتتة.

مهام الانتقال إلى اتحاد أبناء العم	البنود
الأعمال: 5	اختيار القيادة ولو من خارج الأسرة، التنويع والتجربة، الابتكار وإعادة الاستثمار، بناء رأس المال للرهانات الكبيرة، التكيف مع الصناعة
العائلة: 4	تنظيم الأسرة الكبيرة، أدوار لغير العاملين في الأنشطة غير التجارية، مهمة الأسرة وقيمها، وحدة الأسرة حول الاجتهاد وروح المخاطرة
الملكية: 6	اهتمامات الملاك المتنوعة، رعايتهم وولاؤهم، مواهب الملكية، تحديث اتفاقيات المساهمين، رأس المال والسيولة، فعالية المجلس والملاك

تكييف هياكل الحوكمة: 4	تجنب النزاع أثناء الانتقال: 4
1. مراجعة تكوين المجلس بإدخال الأصغر سناً	1. توقع النزاعات: تقسيم الأصول، الأدوار، السيطرة
2. إدراج مجالس استشارية لسد فجوات الخبرة	2. قنوات اتصال: مجالس العائلة والجمعيات والنقاش غير الرسمي
3. مراجعة إطار الغرف الأربع قبل الانتقال	3. آليات حل: وسيط محايد، سياسات حوكمة العائلة، لقاءات دورية
4. تبسيط عمليات اتخاذ القرار	4. التدريب على حل النزاعات والتفاوض والذكاء العاطفي

- **حالة مجموعة الفالح:** وفاة المرشح للخلافة دون خطة تعاقب رسمية، فظهر صراع «من يقود؟» وقرارات عاطفية وتحزبات، وانسحبت أكبر مساهم فردي.
- **الدرس:** خطة تعاقب رسمية تؤهل بدائل للأدوار الحساسة المرتبطة بشخص واحد.

الوقاية والإدارة والتسوية

- **ركيزتا الوقاية: 2** بناء عائلة متماسكة؛ وإطار حوكمة متكامل: الشكل المساهم، دليل الحوكمة، ميثاق العائلة، السياسات والإجراءات.

آليات الوقاية من النزاع: 10	
1. تشجيع الحوار	6. ترسيم الحد بين الملكية والإدارة
2. التخطيط وصنع السياسات	7. التعاون
3. قواعد للقضايا المحتملة: التوظيف، الأسهم، التعاقب، الطوارئ	8. إدارة الافتراضات والتوقعات
4. رؤية مشتركة	9. آلية متفق عليها لحل النزاعات
5. التوثيق	10. الإنصاف: مصفوفة صلاحيات ومعايير لتعيين أفراد الأسرة

استراتيجيات إدارة النزاع: 4	أدوات التوسط والتفاوض: 4
1. التفاوض المبني على المصالح	1. التفاوض بمساعدة وسيط
2. العدالة الوقائية	2. تحليل أصحاب المصلحة
3. التخطيط للتعاقب	3. تدريب أفراد الأسرة على حل النزاعات
4. المواثيق والدساتير العائلية	4. **بنود التصعيد:** تحدد متى يُنتقل من الإدارة الداخلية إلى التوسط الخارجي

الطريقة التقليدية المتدرجة لتسوية النزاع: 5 بالترتيب المعتمد

1. التواصل المباشر.
2. الوساطة أو المصالحة.
3. التفاوض.
4. التحكيم.
5. القضاء.

يُعرَّف التفاوض بأنه حوار مباشر دون طرف ثالث، ومع ذلك يرد بعد الوساطة في الترتيب المعتمد.

عوامل طريقة تحليل النزاع: 6	العوامل المؤثرة في اختيار الوسيلة: 4
1. حجم النزاع 4. عدد الأطراف وفئاتهم	1. التفاوت بين الأطراف
2. عمر النزاع 5. طبيعة الأطراف	2. اختلاف الثقافات
3. أسباب النزاع 6. المسامحة أو المحاسبة	3. الطلبات والاهتمامات 4. تأهيل الوسيط أو المحكم

المفهوم	يختلف عن	وجه الفرق
الخلاف	النزاع	عدم توافق أو تصوّر له، مقابل اشتداده حتى قد يصل إلى المحكمة
دوافع محاور البرنامج: 7	مصادر النزاع 6 ومجالاته 7	تصنيف إحصائي بين الأجيال، مقابل «لماذا ينشأ» و«أين يظهر»
الاضطرابات	المصادر	محفّز يُظهر صراعاً كامناً، مقابل سبب أصلي
الجيل الأول	الجيل الثالث	المال أعلى في الأول، والقرار والخلافة أكبر في الثالث لغموض الأدوار

أهم ما يُحفظ

الأرقام والنسب والأعداد

الرقم	دلالته	الرقم	دلالته	الرقم	دلالته
42%	المالية دافع نزاع، الجيل الأول	31%	المالية دافع نزاع، الجيل الثالث	87%	منشآت عائلية مؤسسات فردية
89%	فهم محدود لممكنات النظام	65%	بلا ميثاق عائلي	43%	خطة خلافة غير مطبقة
75%	بلا مكتب عائلة	60%	ملكية العائلة في حالة الشركة المدرجة	الثلث	حد أدنى للمستقلين في المجلس
3 من 9	مستقلون مطلوبون في الحالة	30%	سقف الاحتياطي من الأرباح	90 يوماً	فترة التجربة في مثال الأصالة
3	حد أدنى لمجلس شركة المساهمة	5 إلى 9	العدد المستحسن للمجلس	50%	بيع ما يزيد عليها من الأصول بموافقة الجمعية
1	مستقل على الأقل في الترشيحات والمكافآت	سنوياً	حد أدنى لاجتماعات اللجنتين	شهر	حد أدنى لفتح باب الترشيح
12 شهراً	أفق تقييم استمرار الشركة	9	مكونات الحوكمة الفعالة	7	عوامل الاستمرارية
8	عناصر حوكمة العائلة LGA	4	مبادئ محاور البرنامج	3	مبادئ اللائحة، وأطر القرار، والتحديات
3	دوافع التحول المؤسسي ومكوناته	4	خطوات التحول المؤسسي	10	اختصاصات الترشيحات، وآليات الوقاية
4	اختصاصات المكافآت	6	ضوابط سياسة المكافآت	7	اختصاصات المخاطر، ودوافع الصراع، ومجالاته
6	مصادر النزاع، وعوامل تحليله	3	الاضطرابات المحفزة، وآثار النزاع	5	درجات الطريقة التقليدية

مفاهيم يكثر الخلط بينها

المفهوم	مقابل	الفرق
الحوكمة	الإدارة	توجيه ورقابة، مقابل تنفيذ يومي
حوكمة العائلة	حوكمة المنشأة	ميثاق وجمعية ومجلس ولجان، مقابل شكل قانوني وسياسات ومجلس إدارة
تحدي الشفافية	تحدي تضارب المصالح	الإفصاح مقابل الخصوصية، مقابل صرامة القواعد مقابل عرقلة العمل
السياسات: العامل 4	الهيكل 3 والعمليات 5	الاتفاقيات، مقابل الكيانات، مقابل «كيف»
لجنتا الترشيحات والمكافآت	لجنة المراجعة	يشكلهما المجلس، مقابل تشكيل الجمعية العامة: إضافة توضيحية
لجان المجلس	المجلس الاستشاري	إطار اللائحة، مقابل آلية تنبع من الميثاق
مصادر النزاع	الاضطرابات	أسباب أصلية، مقابل محفزات لصراع كامن

الإحصاءات ودلالتها

- **المالية من 42 إلى 31 في المئة:** يقل الدافع المالي مع تعاقب الأجيال ويبقى الأبرز؛ وتزداد نزاعات القرار والخلافة في الجيل الثالث لغموض الأدوار.

ترد عبارة «غالبية الدوافع» مع 31 في المئة، وليست أغلبية حسابية؛ والمعتمد للاختبار أنها الأكبر نسبة، ويُجاب بصيغة محاور البرنامج.